

한국가스공사 상임감사

주의

제 목 간이공사 분리발주 부적정

관 계 부 서 ◆○ # ㉔◆본부 ◆▼■♠부

조 치 부 서 ◆⊖○♣처 @★부

내 용

1. 업무 개요

◆○ # ㉔◆본부 ◆▼■♠부는 「직제규정 시행세칙」 [별표 2] 분장업무에 따라 설비 개선 업무를 담당하면서 【표】와 같이 “◆○ # ㉔◆본부 공기식기화기 응축수 배관 설치공사” 등 2건의 간이공사(이하 “응축수 시스템 구축공사”라 한다)를 「공사관리규정」 제80조에 따라 수의계약을 하였다.

【표】 응축수 시스템 구축공사 계약 현황

(단위: 원, 부가세제외)

공사명	계약업체	공사내용	계약금액	계약기간
공기식기화기 응축수 배관 설치공사	(주)㉔♠◆ ◆■공사	배관 및 펌프 설치, 터파기 및 집수조 설치	**,***,***	2020. 9. 23. ~ 11. 6.
공기식기화기 응축수 집수조 설치공사	♠㉔⊖♣	석공사, 방수공사, 타일공사	**,***,***	2020. 9. 14. ~ 10. 12.

※ 출처: ◆○ # ㉔◆본부 ◆▼■♠부 제출 확인서

2. 관계규정 및 판단기준

「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제6조 제1항에 따라 기관장 또는 계약담당자는 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 한다.

그리고 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제2조 제5항에 따르면 공기업·준정부기관의 계약에 관하여 이 규칙에 규정되지 아니한 사항에 관하여는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령을 준용하도록 되어 있고 이 경우 “계약담당공무원”은 “계약담당자”로 보도록 되어 있다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제68조에 따르면 계약담당자는 동일 구조물공사 및 단일공사로서 설계서 등에 따라 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없도록 되어 있다. 다만 이를 분할하기 위해서는 사업계획 단계부터 분할·분리 계약의 가능 여부를 검토하도록 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ◆▼▣♠부는 2020. 8. 3. “공기식기화기 응축수 활용 시스템 구축 기본계획(안)”에서 전체 사업내용¹⁾ 확정하고 ‘응축수 시스템 구축공사’ 계획을 수립하면서 이에 대한 분할·분리 계약의 가능 여부를 검토하지 않았음에도 단일공사인 1건의 응축수 시스템 구축공사를 【표】와 같이 2건의 간이공사로 임의로 분리하여 시행하였다.

그 결과 일반경쟁 계약이 아닌 수의계약을 하여 다수업체의 입찰 참가 기회를 박탈하고 경쟁을 통한 예산절감 기회를 얻지 못하는 결과를 초래하였다.

1) 집수조, 이송배관, 집수정, 펌프설치 공사를 하나의 공사내용으로 하는 사업계획

관계부서 등 의견 및 검토결과

◆○#㉮◆본부 ◆▼▣♣부는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제68조 제2항에 따라 공사의 성질이나 규모 등에 비추어 분할 시공함이 효율적인 공사로 보아 1건의 단일공사를 2건의 간이공사로 분리하였다고 의견제시하였다.

그러나 기본계획 단계에서 해당 내용을 명시하지 않았음에도 준공 후 감사기간에 이를 검토했었다고 주장하는 것은 납득하기 어렵다. 이와는 별개로, ◆▼▣♣부에서 주장하는 ‘분할 시공함이 효율적인 공사’로 본 것에 대해 그 적정성을 공사의 성질과 규모 측면에서 검토하면, 해당 공사는 ◆○#㉮◆본부 내에서 시행되는 일반적인 개선공사로서 성질상 공사를 분할할 만한 특별한 사유(장거리 선형공사의 효율적 시공관리를 위한 주배관 건설공사 등)가 있다고 보기 어렵다. 또한 분리하기 전의 총 공사금액이 39백만 원가량으로 「건설산업기본법 시행령」 제8조에 따른 50백만 원 이하의 경미한 공사로서 공사를 분할해야 할 만큼 대규모 공사(LNG 저장탱크 건설공사 등)로 보기에 어려워 ◆▼▣♣부의 주장을 받아드리기 어렵다.

한편 ◆▼▣♣부는 공기식 응축수 활용 시스템 구축으로 소화/공업용수 활용을 통한 상수도 절감, 지역사회 농업용수 지원 및 건설현장 비산먼지 저감 활동 등 지역 상생협력과 ESG 경영활동 사업의 공로를 인정받아 전사 BP 우수(2020), 정부 경영평가 우수사례 선정(2022), 글로벌 ESG 경영대상(환경부문) 우리공사 대표 수상 사업으로 선정된 점을 참작해 달라는 의견을 제시하였다.

이와 관련, 예산절감과 지역사회 상생협력에 따른 각종 수상실적은 감사처분 시

고려할만하다.

조치할 사항

◆⊖○♣처장은 전체 사업내용이 확정된 단일공사를 임의로 분리하여 수의계약한 담당자에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

◆○#罙◆본부 ◆▼▣♠부 PIO(사번 : WIFISTLL) (현 ◆○#罙◆본부 ◆▼▣♠부)

◆○#罙◆본부 ◆▼▣♠부 OSE(사번 : UPTMELTI) (현 ◆○#罙◆본부 ⊙⊗▣♣부)